



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KRIS DIAN alias KEN bin SAYUTI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kaliabang Dukuh Jaya RT 005 RW
009 Kelurahan Pejuang Kecamatan
Medansatria Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar atau Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
10. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu Hananta Yudha, S.H., M.H., M. Iqbal, S.H., C.L.A., Syarif Hidayat, S.H., Mohamad Ali Akbar, S.H., Yovaz Shindu A., S.H., M. Nuryanto, S.H., Gatut Kuswiana, S.H., Egi Muhliyuna, S.H., Muhammad Izola, S.H., Yulius, S.H., Imam Wicaksono, S.H., Cantika Maharani, S.H., Waluyo, S.H., Suswiyanto, S.H., dan Sofwan Setiawan, S.H., yang merupakan Advokat pada Pusat Bantuan Hukum PERADI yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 344A Perumda Tambun Tambun Selatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 27 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRIS DIAN alias KEN Bin SAYUTI bersalah melakukan tindak pidana sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KRIS DIAN alias KEN Bin SAYUTI selama 7 Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Clurit yang berpegang kayu warna Coklat yang terdapat Noda darahnya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B-5750-FKD;
- c. 1 (satu) Buah Helm warna Hitam merk Yamaha;
- d. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam;
- e. 1 (satu) Potong Hoody warna Hitam yang terdapat Noda Darahnya;
- f. 1 (satu) Potong Celana Jeans warna Biru yang terdapat Noda Darahnya;

Disita dari Tersangka KRIS DIAN ALS KEN BIN SAYUTI;

- g. 1 (satu) Buah Helm warna Hitam merk Cargloss;
- h. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hitam;
- i. 1 (satu) Potong Hoody warna merah yang terdapat noda darahnya;

Disita dari Tersangka KRIS DIAN ALS KEN BIN SAYUTI;

Terhadap barang bukti huruf b, g, h, i DIKEMBALIKAN kepada Saksi SALSA BILA ROSYADAH Binti MUHAMMAD YAMIN; Terhadap barang bukti huruf a, c, d, e, f DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah jujur dan kooperatif, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, dan Terdakwa merupakan seseorang yang turut bertanggungjawab dalam menghidupi kebutuhan hidup keluarga;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya. Terdakwa akan menghargai dan siap menjalani vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidana tanggal 7 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KRIS DIAN Als. KEN Bin SAYUTI, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Turi Rt. 005 Rw. 006 Desa Srimur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nopol. B-5750-KFD menuju ke Kampung Turi Rt. 005 Rw. 006 Desa Srimur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian di Toko Sembako NURHAYATI. Selanjutnya sesampainya di lokasi yang di tuju terdakwa dan korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA menngambil kayu kaso yang tersandar di pohon jambu air dan terdakwa sandarkan di belakang Toko Sembako NURHAYATI dari sisi belakang sebelah kiri dengan maksud untuk sarana memanjat ke asbes Toko Sembako NURHAYATI, lalu terdakwa memanjat ke atas asbes dengan menggunakan kayu kaso sedangkan korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA menunggu dibawah sambil memegang senjata tajam berupa celurit. Setelah sampai diatas asbes terdakwa tidak bisa masuk karena terpasang besi wermes atau besi ram sehingga terdakwa meminta korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA untuk naik ke atas untuk membantu terdakwa akan tetapi korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA tidak mendengar panggilan terdakwa sehingga terdakwa turun kebawah dan saat itu korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA sedang duduk sambil merokok. Kemudian terdakwa berkata kepada korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA "AYO BANTUIN GUA, SOALNYA GUA GAK BISA ADA BESINYA" lalu korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA mengatakan "YA UDAH KAMU DULUAN NANTI SAYA NYUSUL" sambil korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA berdiri dan saling berhadapan dengan terdakwa dan korban kembali mengatakan "SONO DULUAN, DULUAN LOH UDAH MAU ADZAN DASAR ANAK HARAM ANJING NGENTOT LUH"

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA berkata kasar dan membawa-bawa nama ibu terdakwa sehingga terdakwa emosi sambil menunduk terdakwa mengambil sebilah senjata tajam berupa Celurit yang ada di samping korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA lalu terdakwa menebaskan atau menganyunkan senjata tajam berupa Celurit kearah korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA dari arah kiri ke arah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian leher korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA hingga leher korban megalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam berupa celurit yang digunakan terdakwa untuk melukai korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA dan membuang senjata tajam berupa celurit di samping pagar panel. Selanjutnya terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA dan langsung terdakwa membawa korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA ke rumah sakit Ananda Babelan dan sesampainya di Rumah Sakit Ananda terdakwa menurunkan korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA dengan kondisi terluka di bagian leher dan mengeluarkan darah dan saat korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA berjalan kedalam rumah sakit Ananda terdakwa langsung pergi menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol. B-5750-KFD menuju kontrakan kakak dari terdakwa dan sekitar jam 12.00 WIB terdakwa di datangi oleh beberapa pihak yang berwajib dan di interogasi dan akhirnya terdakwa langsung di amankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA telah dilakukan Visum Et Repertum dengan nomor R/0007/SK.B/ VII/2024/IKF oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp. FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dokter spesialis Forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara T. I Puskokkes Polri dengan hasil pemeriksaan Luka-luka;

1. Pada leher sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas rawan gondok, seratus empat puluh empat sentimeter diatas tumit, terdapat luka yang tertutup kasa warna putih; setelah kasa dibuka, tampak luka berbentuk garis membujur sepanjang Sembilan belas sentimeter yang telah dijahit dengan benang warna hitam sebanyak dua belas simpul. Setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa disertai jembatan jaringan, dasar rawan gondok;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah "A". Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati kematian pada jenazah tidak dapat ditentukan karena dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5499/KBf/2024/25-10-2024 Jenis pemeriksaan DNA dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah celurit bergagang kayu dengan panjang $\pm$ 59 cm tidak berhasil di analisis karena mengalami kerusakan DNA;
2. Alel maternal pada profil DNA yang dinalisis dari bercak darah pada satu buah hody warna hitam merk ROUGH NECK cocok dengan alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari buccal swab milik Sdri. MUNTAMAH HANDAYANI binti KUSNO Dengan demikian individu pemilik bercak darah pada satu buah hody warna hitam merk ROUGH NECK merupakan anak biologis dari sdri. MUNTAMAH HANDAYANI binti KUSNO;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa KRIS DIAN Als. KEN Bin SAYUTI, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Turi Rt. 005 Rw. 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nopol. B-5750-KFD menuju ke Kampung Turi Rt. 005 Rw. 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian di Toko Sembako NURHAYATI. Selanjutnya sesampainya di lokasi yang di tuju terdakwa dan korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA mengambil kayu kaso yang tersandar di pohon jambu air dan terdakwa sandarkan di belakang Toko Sembako NURHAYATI dari sisi belakang sebelah kiri dengan maksud untuk sarana memanjat ke asbes Toko Sembako NURHAYATI, lalu terdakwa memanjat ke atas asbes dengan menggunakan kayu kaso sedangkan korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA menunggu dibawah sambil memegang senjata tajam berupa celurit. Setelah sampai diatas asbes terdakwa tidak bisa masuk karena terpasang besi wermes atau besi ram sehingga terdakwa meminta korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA untuk naik ke atas untuk membantu terdakwa akan tetapi korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA tidak mendengar panggilan terdakwa sehingga terdakwa turun kebawah dan saat itu korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA sedang duduk sambil merokok. Kemudian terdakwa berkata kepada korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA "AYO BANTUIN GUA, SOALNYA GUA GAK BISA ADA BESINYA" lalu korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA mengatakan "YA UDAH KAMU DULUAN NANTI SAYA NYUSUL" sambil korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA berdiri dan saling berhadapan dengan terdakwa dan korban kembali mengatakan "SONO DULUAN, DULUAN LOH UDAH MAU ADZAN DASAR ANAK HARAM ANJING NGENTOT LUH" karena korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA berkata kasar dan membawa-bawa nama ibu terdakwa sehingga terdakwa emosi sambil menunduk terdakwa mengambil sebilah senjata tajam berupa Celurit yang ada di samping korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA lalu terdakwa menebaskan atau menganyunkan senjata tajam berupa Celurit kearah korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA dari arah kiri ke arah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengena di bagian leher korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA hingga leher korban megalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam berupa celurit yang digunakan terdakwa untuk melukai korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA dan membuang senjata tajam berupa celurit di samping pagar panel. Selanjutnya terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA dan langsung terdakwa membawa korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA ke rumah sakit Ananda Babelan dan sesampainya di Rumah Sakit Ananda

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terdakwa menurunkan korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA dengan kondisi terluka di bagian leher dan mengeluarkan darah dan saat korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA berjalan kedalam rumah sakit Ananda terdakwa langsung pergi menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol. B-5750-KFD menuju kontrakan kakak dari terdakwa dan sekitar jam 12.00 WIB terdakwa di datangi oleh beberapa pihak yang berwajib dan di interogasi dan akhirnya terdakwa langsung di amankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa korban Sdr. MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA telah dilakukan Visum Et Repertum dengan nomor R/0007/SK.B/VIII/2024/IKF oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp. FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dokter spesialis Forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara T. I Puskokkes Polri dengan hasil pemeriksaan Luka-luka;

1. Pada leher sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas rawan gondok, seratus empat puluh empat sentimeter diatas tumit, terdapat luka yang tertutup kasa warna putih; setelah kasa dibuka, tampak luka berbentuk garis membujur sepanjang Sembilan belas sentimeter yang telah dijahit dengan benang warna hitam sebanyak dua belas simpul. Setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa disertai jembatan jaringan, dasar rawan gondok;
2. Tepat pada siku kanan, terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah "A". Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati kematian pada jenazah tidak dapat ditentukan karena dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5499/KBF/2024/25-10-2024 Jenis pemeriksaan DNA dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah celurit bergagang kayu dengan panjang ± 59 cm tidak berhasil di analisis karena mengalami kerusakan DNA;
2. Alel maternal pada profil DNA yang dinalisis dari bercak darah pada satu buah hody warna hitam merk ROUGH NECK cocok dengan alel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maternal pada profil DNA yang dianalisis dari buccal swab milik Sdri. MUNTAMAH HANDAYANI binti KUSNO Dengan demikian individu pemilik bercak darah pada satu buah hody warna hitam merk ROUGH NECK merupakan anak biologis dari sdri. MUNTAMAH HANDAYANI binti KUSNO;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muntamah Mandayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan pembacokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Muhammad Rizky Zakaria;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 00.50 WIB, Muhammad Rizky Zakaria berkata kepada adik kandungnya bahwa dirinya melakukan COD sepatu dan setelah itu Saksi mendengar suara motor Muhammad Rizky Zakaria meninggalkan rumah. Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.40 WIB, kakak ipar Saksi yang bernama Maryani mengetok pintu rumah Saksi dan setelah Saksi membukakan pintu rumah selanjutnya kakak ipar Saksi tersebut berkata kepada Saksi dengan kata "gua dapet berita kaka lu iki ada di rumah sakit kecelakaan", setelah itu anak Saksi yang bernama Saksi Salsa Bila Rosyadah menghampiri Saksi bahwa mendapat telepon dari nomor hp Muhammad Rizky Zakaria, yang menginformasikan bahwa Muhammad Rizky Zakaria ada di Rumah Sakit Ananda Babelan. Setelah itu orang yang menelepon tersebut meminta anak Saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih ke video call dan setelah video call benar anak Saksi yang bernama Muhammad Rizky Zakaria sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama suami serta Saksi Salsa Bila Rosyadah menuju ke RS Ananda Babelan Kabupaten Bekasi dan setelah Saksi tiba di RS Ananda Babelan Saksi bertemu dengan Muhammad Rizky Zakaria di ruang IGD RS Ananda Babelan namun saat itu Muhammad Rizky Zakaria sudah tidak dapat diajak komunikasi karena akibat luka yang dialami pada leher bagian depan dan Saksi juga bertemu dengan petugas kepolisian dari Polsek Babelan yang menginformasikan kepada Saksi bahwa saat anak Saksi datang ke Rumah Sakit Ananda Babelan sudah dalam kondisi seperti ini. Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB dirujuk ke RSUD Kota Bekasi, sekitar satu jam kemudian Muhammad Rizky Zakaria dinyatakan meninggal dunia dan setelah itu Muhammad Rizky Zakaria dibawa ke RS Pusat Kramat Jati untuk dilakukan otopsi namun setelah Saksi dan keluarga besar melakukan perundingan, Saksi dan keluarga besar Saksi keberatan terhadap jenazah almarhum Muhammad Rizky Zakaria dilakukan otopsi, sehingga suami Saksi atau ayah dari Muhammad Rizky Zakaria yang bernama Muhammad membuat Surat Pernyataan keberatan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Muhammad Rizky Zakaria kemudian sekitar jam 13.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa pihak Polsek Babelan telah mengamankan seorang Terdakwa yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi yang bernama Muhammad Rizky Zakaria karena kejadian pembunuhan dan atau kekerasan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berada di wilayah Tambun Utara Kabupaten Bekasi, maka Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Tambun Selatan Polres Metro Bekasi guna pengusutan pedaranya lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka di leher depan terluka dan mengeluarkan darah, selain itu mengalami luka lecet pada siku tangan kanannya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria;
 - Bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan atau uang kerohiman; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Salsa Bila Rosyadah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan pembacokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Muhammad Rizky Zakaria;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 04.35 WIB Saksi terbangun karena alarm hp Saksi bunyi, kemudian sekitar jam 04.40 WIB, kakak ayah Saksi yang bernama Maryani mengetok pintu rumah Saksi dan setelah ibu Saksi membukakan pintu rumah, selanjutnya Maryani tersebut berkata kepada ibu Saksi dengan kata “gua dapet berita kakak lu, iki ada di rumah sakit kecelakaan”, setelah itu Saksi mendapatkan telepon dari nomor hp Muhammad Rizky Zakaria, namun yang bicara saat itu bukan Muhammad Rizky Zakaria melainkan mengaku dari Petugas sekuriti Rumah Sakit Ananda Babelan Kabupaten Bekasi dan saat itu petugas *security* menginformasikan bahwa Muhammad Rizky Zakaria berada di Rumah Sakit Ananda Babelan, setelah itu orang yang menelepon tersebut meminta kepada Saksi untuk beralih ke video call dan setelah video call benar kakak Saksi yang bernama Muhammad Rizky Zakaria sudah terbaring di ranjang rumah sakit, setelah Saksi dan ibu Saksi menuju ke Rumah Sakit Ananda Babelan Kabupaten Bekasi dan setelah Saksi dan Saksi tiba di Rumah Sakit Ananda Babelan Saksi bertemu dengan Muhammad Rizky Zakaria di ruang UGD namun saat itu Muhammad Rizky Zakaria sudah tidak dapat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



diajak komunikasi karena akibat luka yang dialami pada leher bagian depan dan Saksi juga bertemu dengan petugas kepolisian dari Polsek Babelan yang menginformasikan kepada saya bahwa saat Muhammad Rizky Zakaria datang ke Rumah Sakit Ananda Babelan sudah dalam kondisi terdapat luka pada leher;

- Bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB Muhammad Rizky Zakaria dirujuk ke RSUD, Kota Bekasi atas permintaan orang tua Saksi karena peralatan Medis di Rumah Sakit Ananda Babelan tidak lengkap setelah itu Muhammad Rizky Zakaria dirujuk ke RSUD Kota Bekasi dan sekitar satu jam setelah Muhammad Rizky Zakaria mendapatkan perawatan Medis di RSUD Kota Bekasi Muhammad Rizky Zakaria dinyatakan meninggal dunia dan setelah itu Muhammad Rizky Zakaria dibawa ke RS Pusat Polri Kramat Jati untuk di lakukan otopsi, namun pihak orang tua Saksi keberatan terhadap jenazah almarhum Muhammad Rizky Zakaria dilakukan otopsi, sehingga orang tua Saksi membuat surat pernyataan keberatan untuk di lakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Muhammad Rizky Zakaria dan cekitar Jam 13.00 WIB dan mendapat Informasi dari pihak kepolisian polsek Babelan telah mengamankan satu orang yang di duga telah melakukan kekerasan terhadap Muhammad Rizky Zakaria, karena kejadian pembunuhan dan atau kekerasan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan Muhammad Rizky Zakaria meninggal dunia berada di wilayah Tambun utara tepatnya Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, maka Terdakwa berikut barang buktinya di serahkan ke Polsek Tambun Selatan Polres Metro bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka pada leher bagian depan akibat sabetan senjata tajam dan luka tersebut mengakibatkan Muhammad Rizky Zakaria meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa apakah teman dari Muhammad Rizky Zakaria atau bukan;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria saat itu pamit kepada Saksi sekira pukul 24.00 WIB untuk melakukan COD dan meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria keluar malam 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria tidak bekerja saat ini dan untuk biaya hidup masih dengan orangtua;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan atau uang kerohiman;
- Bahwa Saksi melihat luka Muhammad Rizky Zakaria di leher yang hampir putus;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga ada meminta maaf pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya di Polsek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Muhammad Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan pembacokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Muhammad Rizky Zakaria;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Srimur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 00.50 WIB Muhammad Rizky Zakaria berkata kepada adik kandungnya akan melakukan COD sepatu dan setelah itu Saksi mendengar suara motor Muhammad Rizky Zakaria meninggalkan rumah. Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.40 WIB, kakak Saksi yang bernama Maryani mengetok pintu rumah Saksi dan kemudian istri Saksi membukakan pintu rumah selanjutnya kakak Saksi berkata kata "gua dapet berita kaka lu iki ada dl rumah sakit kecelakaan", setelah itu anak Saksi mendapat telepon dari nomor hp Muhammad Rizky Zakaria dan selanjutnya meminta anak Saksi beralih ke video call dan setelah video call benar anak

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Muhammad Rizky Zakaria sudah terbaring di ranjang rumah sakit, setelah Saksi mendapat Informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama istri dan Saksi Salsa Bila Rosyadah menuju ke Rumah Sakit Ananda Babelan Kabupaten Bekasi dan setelah Saksi tiba di Rumah Sakit Ananda Babelan Saksi bertemu dengan Muhammad Rizky Zakaria di Rumah Ananda Babelan namun saat itu Muhammad Rizky Zakaria sudah tidak dapat diajak komunikasi karena akibat luka yang dialami pada leher bagian depan dan Saksi juga bertemu dengan petugas kepolisian dari Polsek Babelan yang menginformasikan kepada Saksi bahwa saat anak ibu datang ke Rumah Sakit Ananda sudah dalam kondisi seperti ini kemudian masih pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rujuk ke RSUD Kota Bekasi, sekitar satu jam kemudian Muhammad Rizky Zakaria dinyatakan meninggal dunia dan setelah itu Muhammad Rizky Zakaria dibawa ke RS Pusat Polri Kramat jati untuk di lakukan otopsi, namun setelah Saksi dan keluarga besar melakukan perundingan, Saksi dan keluarga besar Saksi keberatan terhadap jenazah almarhum Muhammad Rizky Zakaria dilakukan otopsi, sehingga Saksi membuat surat pernyataan keberatan untuk di lakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Muhammad Rizky Zakaria kemudian sekitar jam 13.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa pihak Polsek Babelan telah mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Muhammad Rizky Zakaria, karena kejadian pembunuhan dan atau kekerasan dan atau penganiayaan yang di lakukan oleh terduga terlapor berada di wilayah Tambun Utara Kabupaten Bekasi, maka Terdakwa berikut barang buktinya di serahkan ke Polsek Tambun Selatan Polres Metro bekasi guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka pada leher bagian depan akibat sabetan senjata tajam dan luka tersebut mengakibatkan Muhammad Rizky Zakaria meninggal dunia, selain itu Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka lecet pada siku tangan kanannya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan atau uang kerohiman;
- Bahwa Saksi ada di rumah ketika peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Muhammad Rizky Zakaria di rumah sakit, Muhammad Rizky Zakaria belum meninggal dunia dan dalam keadaan sekarat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Najamudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan pembacokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Muhammad Rizky Zakaria;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak langsung melihat peristiwa tersebut hanya melihat Muhammad Rizky Zakaria mengetuk-ngetuk kaca mushola saat Saksi akan melakukan sholat;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.40 WIB saat Saksi sedang melaksanakan Sholat Sunnah Tahajud di Mushola Ar Ridho Saksi mendengar pintu kaca Musholla bagian samping kanan di gedor-gedor dari luar selanjutnya Saksi membatalkan sholat Saksi tersebut dan melihat ke arah kanan pintu kaca Mushola sebelah kanan, di luar terdapat seorang laki-laki mengalami luka pada leher bagian depan dan mengeluarkan darah, karena Saksi merasa takut Saksi langsung keluar dari Mushola dan langsung pulang ke rumah. Kemudian setelah adzan Subuh Saksi kembali ke Mushola untuk melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dan setelah Saksi tiba di Mushola Saksi melihat percikan darah di pintu kaca dan lantai mushola serta terdapat helm di atas lantai. Tidak lama kemudian Saksi melihat Pak RT 005 yaitu Saksi Namin melintas

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Mushola dan Saksi memberitahu kepada Pak RT 005 bahwa sebelum sholat Subuh ada seorang laki-laki yang meminta tolong kepada Saksi dalam keadaan terluka pada bagian leher depan dan menyemburkan darah dari lukanya tersebut. Kemudian pada hari yang sama Minggu tanggal 4 Agustus 2024 yang sekira pukul 11.00 WIB Saksi didatangi oleh anggota Kepolisian yang memberitahu bahwa sekira pukul 03.30 WIB terdapat kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari minggu sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Nurhayati yang beralamakan Kampung Turi RT 05 RW 06 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dan anggota kepolisian tersebut juga membawa Terdakwa. Kemudian Saksi memberitahu bahwa pada hari minggu sekira pukul 03.40 WIB saat Saksi sedang Sholat Sunnah Tahajud ada seorang laki-laki yang meminta tolong kepada Saksi, karena Saksi ketakutan maka Saksi langsung pulang kerumah dan meninggalkan korban dan saat itu di samping Musholla Ar Ridho terparkir sepeda motor namun saat Saksi kembali lagi ke Musholla Ar Ridho untuk melaksanakan sholat subuh orang tersebut sudah tidak ada serta motor yang terparkir di samping Musholla juga tidak ada namun yang ada hanya helm yang ada di atas lantai teras Musholla;

- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria datang ke Musholla Ar Ridho untuk meminta tolong kepada Saksi, saat itu Muhammad Rizky Zakaria seorang diri atau tidak ada temannya;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan dengan tempat Sholat Saksi sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka pada leher bagian depan akibat sabetan senjata tajam dan luka tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, selain itu Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka lecet pada siku tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Muhammad Rizky Zakaria sampai berdarah-darah;
- Bahwa karena Saksi ketakutan, Saksi langsung pulang ke rumah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 5. Namin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan pembacokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Muhammad Rizky Zakaria;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung, namun saat Saksi hendak berangkat ke pasar mendapat Informasi dari Saksi Najamudin, bahwa sebelum solat subuh ada seorang laki-laki dalam keadaan terluka pada bagian lehernya menggedor-gedor pintu samping Musholla Ar Ridho;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi melintas di depan Mushola Ar Ridho ingin belanja ke pasar baru Bekasi, pada saat Saksi melintas di depan Mushola Saksi mendapat informasi dari Saksi Najamudin bahwa tadi pagi sebelum Sholat Subuh ada seseorang yang mengalami luka pada leher bagian depan yang belum di ketahui identitasnya dan dari luka tersebut mengeluarkan darah dan percikan darah tersebut mengenai pintu kaca dan di lantai Musholla. Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi di datangi oleh anggota Polsek Tambun Selatan yang melakukan olah TKP dan memberitahu kepada Saksi bahwa orang yang meminta tolong kepada Saksi Najamudin sebelum solat subuh saat ini telah meninggal dunia sambil anggota polisi tersebut menunjukan kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bemama Terdakwa yang diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap orang sebelumnya meminta tolong kepada Saksi Najamudin dan saat ini korbannya meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka pada leher bagian depan akibat sabetan senjata tajam dan luka tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, selain itu korban mengalami luka lecet pada siku tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari Jababeka ke Turi Tambun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari chatan Muhammad Rizky Zakaria di HP Muhammad Rizky Zakaria, karena saat itu Muhammad Rizky Zakaria masih hidup dan sempat chatan dengan adiknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Yamen Suryatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan pembacokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Muhammad Rizky Zakaria;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi membuka toko kelontong milik Saksi yang bernama Toko Nurhayati, Saksi melihat asbes toko Saksi bagian belakang sebelah kiri sudah dalam keadaan rusak atau terbuka, saat itu Saksi curiga bahwa sebelumnya ada yang akan melakukan pencurian di toko kelontong milik Saksi, namun setelah Saksi cek belum ada barang dagangannya Saksi yang hilang selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi meminta tolong kepada tukang untuk rnementulkan asbes Saksi yang rusak tersebut. Kemudian masih pada hari yang Saksi yaitu hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB datang anggota Polsek Babelan bersama Terdakwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari keterangan pihak kepolisian tersebut bahwa Toko kelontong Saksi yang bernama Toko Nurhayati tadi pagi hari atau minggu tanggal 03.30 WIB akan dicuri oleh Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria, namun pencurian tersebut tidak terjadi karena Muhammad Rizky Zakaria meninggal dunia karena dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit pada bagian leher depan dan akibat luka tersebut Muhammad Rizky Zakaria meninggal dunia dan Selanjutnya Saksi diajak oleh anggota Kepolisian untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang dagangan milik Saksi tersebut belum sempat dicuri tetapi Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria sempat masuk kedalam toko Saksi karena bagian atas toko Saksi tersebut Saksi beri besi pengaman atau besi warmes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka pada leher bagian depan akibat sabetan senjata tajam dan luka tersebut mengakibatkan Muhammad Rizky Zakaria meninggal dunia, selain itu korban mengalami luka lecet pada siku tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria;
- Bahwa pada saat malam itu Saksi menjaga toko tidak ada hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Adam Rizky Muprodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan pembacokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Muhammad Rizky Zakaria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung namun diceritakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau kekerasan terhadap Muhammad Rizky Zakaria dengan menyabetkan atau mengayunkan senjata tajam jenis clurit sebanyak satu kali kearah leher bagian depan Muhammad Rizky Zakaria, sehingga clurit tersebut mengenai dan melukai leher bagian depan Muhammad Rizky Zakaria, sehingga luka yang dialami oleh korban mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
 - Bahwa Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka pada leher bagian depan akibat sabetan senjata tajam dan luka tersebut mengakibatkan Muhammad Rizky Zakaria meninggal dunia, selain itu Muhammad Rizky Zakaria mengalami luka lecet pada siku tangan kanannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli *Visum et Repertum* Nomor R/0007/SK.B/VIII/2024/IKF tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti PU-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 5499/KBf/2024/25-10-2024 tanggal 3 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti PU-2;

Bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/25/IX/2024/Sek. Tambun sehingga dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria berboncengan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi B- 5750-KFD menuju ke Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk melakukan pencurian di Toko sembako Nurhayati, sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria tiba di samping Musholla Ar Ridho yang berada di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya Muhammad Rizky Zakaria memarkirkan motornya di samping Musholla Ar Ridho. Kemudian Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria berjalan menuju ke belakang Toko Nurhayati yang berada di belakang Musholla Ar Ridho, setelah Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria tiba di belakang Toko Nurhayati selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria masing masing mengambil kayu kaso yang tersandar di pohon jambu air dan selanjutnya kayu kaso tersebut Terdakwa sandarkan di belakang tembok Toko sembako Nurhayati dari sisi belakang sebelah kiri dengan maksud untuk di gunakan sebagai tangga naik keatas asbes Toko sembako Nurhayati tersebut, kemudian Terdakwa memanjat ke atas asbes Toko Sembako Nurhayati dengan menggunakan dua buah kayu kaso tersebut, sedangkan Muhammad Rizky Zakaria menunggu di bawah sambil memegang senjata tajam jenis clurit. Kemudian setelah Terdakwa tiba diatas Toko sembako Nurhayati selanjutnya Terdakwa mematahkan asbesnya dan setelah Terdakwa berhasil mematahkan asbesnya Terdakwa melihat di bawah tersebut terpasang besi warmes I besi ram sehingga Terdakwa tidak bisa langsung masuk kedalam

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko sembako Nurhayati, sehingga Terdakwa memanggil Muhammad Rizky Zakaria dari atas agar Muhammad Rizky Zakaria ikut naik keatas asbes toko sembako Nurhayati, namun saat Terdakwa panggil panggil dari atas tersebut Muhammad Rizky Zakaria tidak dengar sehingga Terdakwa turun lagi untuk menghampiri Muhammad Rizky Zakaria, pada saat Terdakwa telah sampai di bawah Terdakwa melihat Muhammad Rizky Zakaria sedang duduk jongkok sambil merokok sedangkan clurit Muhammad Rizky Zakaria diletakan di samping kanan Muhammad Rizky Zakaria, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria saling duduk Jongkok berhadapan sambil Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria saling merokok, saat Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria sedang merokok tersebut Terdakwa berkata kepada Muhammad Rizky Zakaria dengan kata “ayo bantuin gua, soalnya gua ada besinya” dan Muhammad Rizky Zakaria menjawab “ala boong banget masa ada besinya, di dekat rumah saya nga ada besinya” kemudian Muhammad Rizky Zakaria berkata kepada Terdakwa “yaudah kamu duluan nanti saya menyusul” sambil Muhammad Rizky Zakaria berdiri, setelah itu Terdakwa juga ikut berdiri saling berhadapan dengan Muhammad Rizky Zakaria kemudian Muhammad Rizky Zakaria berkata kepada Terdakwa “sono duluan duluan loh, udah mau adzan, kempit, kempit (panggilan ibu Terdakwa) dasar anak haram, anjing ngentot loe” karena Muhammad Rizky Zakaria membawa-bawa nama ibu terdakwa serta berkata kasar kepada Terdakwa, maka Terdakwa langsung emosi dan langsung menunduk dan mengambil clurit yang ada di samping Muhammad Rizky Zakaria dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah clurit tersebut Terdakwa pegang selanjutnya clurit tersebut Terdakwa tebakkan atau ayunkan ke arah leher Muhammad Rizky Zakaria dari arah kiri ke arah kanan sebanyak satu kali sehingga tebasan atau ayunan clurit Terdakwa tersebut mengenai dan melukai leher Muhammad Rizky Zakaria, dan dari luka tersebut mengeluarkan darah selanjutnya korban berlari kearah motornya (samping Musholla Ar Ridho) selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke depan Toko Nurhayati sambil memegang clurit kemudian clurit tersebut Terdakwa buang di samping pagar panel, setelah Terdakwa membuang clurit tidak lama kemudian Muhammad Rizky Zakaria berlari ke arah jalan raya dan meminta tolong kepada orang yang melintas, namun Muhammad Rizky Zakaria tidak ada yang menolong kemudian Terdakwa mendekati Muhammad Rizky Zakaria dan meminta kunci motor Muhammad Rizky

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Zakaria, setelah kunci motor pada penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Musholla Ar Ridho dengan maksud untuk mengambil motor Muhammad Rizky Zakaria, setelah Terdakwa mengambil motor Muhammad Rizky Zakaria selanjutnya, Terdakwa langsung menghampiri Muhammad Rizky Zakaria dan selanjutnya Terdakwa menggunakan motor Muhammad Rizky Zakaria tersebut untuk mengantarkan Muhammad Rizky Zakaria menuju ke Rumah Sakit Ananda Babelan Bekasi, namun setelah tiba di depan pintu gerbang Rumah Sakit Ananda Babelan Kabupaten Bekasi, Terdakwa menurunkan Muhammad Rizky Zakaria, selanjutnya Muhammad Rizky Zakaria berjalan menuju ke dalam rumah sakit Ananda Babelan Kabupaten Bekasi, sedangkan Terdakwa menuju ke kontrakan kakak Terdakwa di dekat kawasan Jababeka Kabupaten Bekasi dengan mengendarai motor Muhammad Rizky Zakaria, namun sebelum Terdakwa tiba di kontrakan kakak Terdakwa, Terdakwa terlebih melepas jaket dan celana panjang Terdakwa dan Terdakwa masukan kedalam bagasi motor milik Muhammad Rizky Zakaria, pada saat Terdakwa tiba di kontrakan kakak Terdakwa sekira pukul 06.00 WIB namun kakak Terdakwa tidak ada di kontrakan sehingga Terdakwa tidur di sebelah kontrakan kosong yang ada di sebelah kontrakan kakak Terdakwa sedangkan motor Muhammad Rizky Zakaria Terdakwa parkir di depan kontrakan kosong tempat Terdakwa tidur, kemudian sekira 12.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur didalam kontrakan tersebut Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Babelan Polres Metro Bekasi;

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria belum sempat melakukan pencurian dikarenakan Muhammad Rizky Zakaria terluka dan meninggal dunia setelah terkena sabetan clurit yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut milik Muhammad Rizky Zakaria;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menyabetkan dan mengayunkan senjata tajam jenis clurit sebanyak satu kali kearah arah leher depan Muhammad Rizky Zakaria, sehingga clurit tersebut mengenai dan melukai leher bagian depan Muhammad Rizky Zakaria sehingga Muhammad Rizky Zakaria meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan dikarenakan Terdakwa emosi sesaat setelah korban berkata kepada Terdakwa dengan kata anjing ngentot loh saat akan melakukan pencurian di Toko Nurhayati;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah keluarga Muhammad Rizky Zakaria untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan atau uang kerohiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang berpegang kayu warna coklat yang terdapat noda darahnya;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi B-5750-FKD;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) potong hoody warna hitam yang terdapat noda darahnya;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang terdapat noda darahnya;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) potong Hoody warna merah yang terdapat noda darahnya;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/70/VIII/2024/Sek.Tambun Selatan tanggal 5 Agustus 2024 yang telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Agustus 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 715/PenPid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 29 Agustus 2024. Selanjutnya barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Muhammad Rizky Zakaria pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria mendatangi Kelontong Nurhayati dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pencurian. Sepeda motor tersebut diparkir di samping Musholla Ar Ridho yang tidak jauh dari lokasi toko tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria berjalan menuju ke lokasi toko sambil mengambil kayu kaso. Kayu tersebut kemudian disandarkan di sisi belakang sebelah kiri toko untuk digunakan Terdakwa memanjat toko;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanjat ke atas asbes toko sedangkan Muhammad Rizky Zakaria menunggu di bawah sambil memegang sebuah celurit miliknya;
- Bahwa sesampainya diatas, Terdakwa mematahkan asbesnya agar dirinya dapat masuk ke dalam toko. Namun di bawah asbes tersebut ternyata terpasang besi warmes sehingga Terdakwa tidak masuk ke dalam toko. Terdakwa berusaha memanggil Muhammad Rizky Zakaria untuk ikut naik ke atas namun Muhammad Rizky Zakaria tidak menjawab sehingga Terdakwa turun;
- Bahwa setelah sampai di awah, Terdakwa menghampiri Muhammad Rizky Zakaria yang ternyata sedang duduk jongkok sambil merokok. Terdakwa kemudian duduk jongkok berhadapan dengan Muhammad Rizky Zakaria sambil berbincang. Perbincangan diantara Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria tersebut sampai mengarah pada dikeluarkannya kata-kata kasar dari Muhammad Rizky Zakaria kepada Terdakwa yang menyinggung Terdakwa dan ibunya;
- Bahwa kata-kata tersebut membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung mengambil celurit yang tergeletak di samping Muhammad Rizky Zakaria dengan tangan kanannya lalu membacok ke leher Muhammad Rizky Zakaria sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan tanah;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria yang terluka kemudian berlari ke arah sepeda motornya yang berada di samping Musholla Ar Ridho sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlari ke arah depan Toko Kelontong Nurhayati untuk membuang celurit tersebut;

- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria sempat meminta tolong namun tidak ada yang menolong sehingga Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Muhammad Rizky Zakaria untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut diambil, Terdakwa menghampiri Muhammad Rizky Zakaria untuk mengantarkannya ke Rumah Sakit Ananda;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Ananda, Muhammad Rizky Zakaria turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke dalam rumah sakit. Terdakwa kemudian menuju ke kontrakan kakak Terdakwa yang berada di dekat kawasan Jababeka;
- Bahwa Muhammad Rizky Zakaria sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ananda namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi sekira pukul 05.30 WIB. Setelah sekira 1 (satu) jam mendapatkan perawatan, Muhammad Rizky Zakaria dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/0007/SK.B/VIII/2024/IKF tanggal 28 Agustus 2024 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Muhammad Rizky Zakaria, didapatkan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian pada jenazah tidak dapat ditentukan karena dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probanones debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Teori pembuktian yang merupakan pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yang sudah seharusnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black’s Law Dictionary* didefinisikan sebagai “*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant’s guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*” (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan



mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Kris Dian alias Ken bin Sayuti dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Januari 1892 dan tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain. Untuk dapat disebut sebagai sebuah penganiayaan tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari Terdakwa secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit, tetapi rasa sakit orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan Terdakwa yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Sehingga dengan demikian, rumusan pasal tersebut tidak terbatas pada karakter kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) namun juga kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa “mati” merujuk pada pengertian hilangnya nyawa seseorang. Matinya seseorang dalam rumusan pasal tersebut merupakan akibat dari penganiayaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Muhammad Rizky Zakaria pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di belakang Toko Kelontong Nurhayati yang beralamat di Kampung Turi RT 005 RW 006 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Awalnya Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria mendatangi Kelontong Nurhayati dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan pencurian. Sepeda motor tersebut diparkir di samping Musholla Ar Ridho yang tidak jauh dari lokasi toko tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria berjalan menuju ke lokasi toko sambil mengambil kayu kaso. Kayu tersebut kemudian



disandarkan di sisi belakang sebelah kiri toko untuk digunakan Terdakwa memanjat toko. Terdakwa kemudian memanjat ke atas asbes toko sedangkan Muhammad Rizky Zakaria menunggu di bawah sambil memegang sebuah celurit miliknya. Sesampainya diatas, Terdakwa mematahkan asbesnya agar dirinya dapat masuk ke dalam toko. Namun di bawah asbes tersebut ternyata terpasang besi warmes sehingga Terdakwa tidak masuk ke dalam toko. Terdakwa berusaha memanggil Muhammad Rizky Zakaria untuk ikut naik ke atas namun Muhammad Rizky Zakaria tidak menjawab sehingga Terdakwa turun;

Menimbang, bahwa setelah sampai di awah, Terdakwa menghampiri Muhammad Rizky Zakaria yang ternyata sedang duduk jongkok sambil merokok. Terdakwa kemudian duduk jongkok berhadapan dengan Muhammad Rizky Zakaria sambil berbincang. Perbincangan diantara Terdakwa dan Muhammad Rizky Zakaria tersebut sampai mengarah pada dikeluarkannya kata-kata kasar dari Muhammad Rizky Zakaria kepada Terdakwa yang menyinggung Terdakwa dan ibunya. Kata-kata tersebut membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung mengambil celurit yang tergeletak di samping Muhammad Rizky Zakaria dengan tangan kanannya lalu membacok ke leher Muhammad Rizky Zakaria sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan tanah. Muhammad Rizky Zakaria yang terluka kemudian berlari ke arah sepeda motornya yang berada di samping Musholla Ar Ridho sedangkan Terdakwa berlari ke arah depan Toko Kelontong Nurhayati untuk membuang celurit tersebut. Muhammad Rizky Zakaria sempat meminta tolong namun tidak ada yang menolong sehingga Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Muhammad Rizky Zakaria untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut diambil, Terdakwa menghampiri Muhammad Rizky Zakaria untuk mengantarkannya ke Rumah Sakit Ananda;

Menimbang, bahwa sesampainya di Rumah Sakit Ananda, Muhammad Rizky Zakaria turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke dalam rumah sakit. Terdakwa kemudian menuju ke kontrakan kakak Terdakwa yang berada di dekat kawasan Jababeka. Muhammad Rizky Zakaria sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ananda namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi sekira pukul 05.30 WIB. Setelah sekira 1 (satu) jam mendapatkan perawatan, Muhammad Rizky Zakaria dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor R/0007/SK.B/VIII/2024/IKF tanggal 28 Agustus 2024 yang merupakan hasil



pemeriksaan terhadap Muhammad Rizky Zakaria, memang disebutkan bahwa sebab kematian pada jenazah tidak dapat ditentukan karena dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai meninggalnya Muhammad Rizky Zakaria tersebut tidak dapat dilepaskan dari luka terbuka pada leher akibat kekerasan tajam yang disebutkan dalam *Visum et Repertum* tersebut. Dengan kata lain, Majelis Hakim menilai terdapat hubungan kausalitas antara pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa pada leher Muhammad Rizky Zakaria dengan meninggalnya Muhammad Rizky Zakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa memang memiliki niat atau maksud untuk membacok Muhammad Rizky Zakaria dengan menggunakan celurit. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu terluka sampai meninggalnya Muhammad Rizky Zakaria pada dasarnya tidak dikehendaki oleh Terdakwa. Hal ini setidaknya terlihat dari adanya upaya dari Terdakwa untuk mengantarkan Muhammad Rizky Zakaria ke Rumah Sakit Ananda. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui adanya kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai kesengajaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa tersebut adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan matinya orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Para Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap keluarga Muhammad Rizky Zakaria; ada atau tidaknya pemaafan dari keluarga Muhammad Rizky Zakaria; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan percobaan pencurian sebelum perbuatan pidana dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa dan keluarganya sudah memberikan uang santunan kepada keluarga Muhammad Rizky Zakaria;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sama dengan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang memohon Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang berpegang kayu warna coklat yang terdapat noda darahnya;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) potong hoodie warna hitam yang terdapat noda darahnya;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang terdapat noda darahnya;

Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan mengingat benda tersebut merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maupun benda yang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi B-5750-FKD;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) potong Hoodie warna merah yang terdapat noda darahnya;

Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Salsa Bila Rosyadah selaku adik dari Muhammad Rizky Zakaria mengingat barang bukti tersebut adalah benda milik Muhammad Rizky Zakaria serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRIS DIAN alias KEN bin SAYUTI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRIS DIAN alias KEN bin SAYUTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang berpegang kayu warna coklat yang terdapat noda darahnya;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) potong hoody warna hitam yang terdapat noda darahnya;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang terdapat noda darahnya;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi B-5750-FKD;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) potong Hoody warna merah yang terdapat noda darahnya;
- dikembalikan kepada Saksi Salsa Bila Rosyadah;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin tanggal 19 Mei 2025**, oleh **Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rizqi Hanindya Putri, S.H.** dan **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Mei**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuniwati, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Nelson M. H. Malau, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniwati, S.T., S.H.